

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8438/2538

นาย ศักดาหรือร้อยโทศักดา คำวชิร
พิทักษ์

โจทก์

นาย ชานุ แสง พิทักษ์ ฯ

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย กมล สิงห์ แสง พิทักษ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144 เดิม

ป.ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์มีใจความว่า ข้อ 2. ป.ยินยอม
ชดใช้เงินจำนวน 40,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ ข้อ 3.ป.จะจ่ายเงินจำนวน
40,000,000 บาทให้แก่โจทก์ เมื่อ ป. สามารถขายที่ดินโฉนดที่ 3837หรือที่ดินโฉนด
เลขที่ 4211 ได้และได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ป.จะต้องชำระแก่โจทก์เกิด
ขึ้นแล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2.ส่วนข้อกำหนดที่จะชำระหนี้ต่อ
เมื่อขายที่ดินได้และได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว เป็นเพียงข้อกำหนดในนิติกรรม
อย่างหนึ่งอันไม่เกี่ยวกับความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรมจึงมิใช่ เงื่อนไขตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 เดิมและถือได้ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้เมื่อป.ถึงแก่ความตาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้
จัดการมรดกของ ป. ให้ชำระหนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบุตรของนายประสาน แสงพิทักษ์และนางสมใจ แสงพิทักษ์ โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4546 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2523 โจทก์กับนายตีเกีย แซ่ซื่อ ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 8509 จากนางทองอยู่ โอฐยัมพราย โดยโจทก์กับพวกจะต้องยกที่ดินยางแปลงให้ผู้จะขาย และชำระเงินอีก 458,000 บาท โจทก์ยืมเงินจากนางสมใจ 1,000,000 บาท มาชำระค่าที่ดินและใส่ชื่อนางสมใจเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8509 แทน โจทก์นำที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมาจัดสรรขายให้บุคคลทั่วไป โดยแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย ๆ ในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์และมีส่วนที่เป็นถนนตามโครงการอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 8509 สำหรับที่ดินที่ขายได้ โจทก์ให้นางสมใจเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้า มีข้อตกลงว่าเมื่อนางสมใจได้รับเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือจากการขายและส่วนที่เป็นถนนให้โจทก์แต่นางสมใจหาได้โอนที่ดินคืนโจทก์ไม่ และประวิงเวลาเรื่อยมาจนกระทั่งนางสมใจถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2533 ศาลชั้นต้นแต่งตั้งให้นายประสานเป็นผู้จัดการมรดกของนางสมใจ โจทก์ได้เจรจากับนายประสานถึงความเสียหายต่าง ๆ ที่โจทก์ได้รับจากการกระทำของนางสมใจ กับนายประสานในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนความเสียหายที่โจทก์ไม่สามารถซื้อที่ดินข้างเคียงเพื่อนำมาจัดสรรเพราะไม่มีทางออก อันเนื่องมาจากความผิดของบุคคลทั้งสอง ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2534 นายประสานในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการของนางสมใจยอมรับว่าทำให้โจทก์เสียหายและตกลงทำหนังสือประนีประนอมยอมความจะชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 400,000 บาท แต่ขอเวลาขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3837 หรือโฉนดเลขที่ 4211 ให้ได้เสียก่อน แต่ยังไม่ทันได้ขาย นายประสานก็ถึงแก่ความตายจำเลยซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายของบุคคลทั้งสองไม่ยินยอมดำเนินการโอนขายที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความและมีได้กระทำการใด ๆ เพื่อให้โจทก์ได้รับเงิน ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประสานใช้หนี้โจทก์(จากกองมรดกของนาง

สมใจและนายประสาน)เป็นเงิน40,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน

จำเลยให้การว่า บันทึกรายการขอตกลงประนีประนอมยอมความที่โจทก์นำมาฟ้องระบุว่า นายประสานกระทำในฐานะส่วนตัวไม่มีผลผูกพันกองมรดกของนางสมใจ เจือนไขของสัญญาที่ไม่มีทางบรรลุผล เนื่องจากนายประสานมิใช่เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 3837 ไม่สามารถขายที่ดินนั้นได้เชื่อว่าการปลอมแปลงลายมือชื่อของนายประสาน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกนายกมลสิงห์ แสงพิทักษ์นางสาวกมลศรี แสงพิทักษ์นายกมลเลิศ แสงพิทักษ์ และนายกมลสิน แสงพิทักษ์เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ตามคำร้องขอของโจทก์

จำเลยร่วมทั้งสี่ให้การว่า นายประสานมิได้ทำบันทึกรายการขอตกลงประนีประนอมยอมความ แม้นายประสานทำจริงก็เป็นการกระทำในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสมใจไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว และเป็นนิติกรรมซึ่งมีเจือนไขที่มีอาจจะสำเร็จได้ เพราะที่ดินโฉนดเลขที่ 3837 เป็นของนางสาวสมนึก ลีตระกูล จึงเป็นโมฆะไม่อาจใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม บันทึกรายการขอตกลงประนีประนอมยอมความตามฟ้องเป็นสัญญาที่นายประสานทำและบังคับได้ แต่เป็นสัญญาที่มีเจือนไขบังคับก่อน เมื่อยังไม่มีการขายที่ดินตามเจือนไข โจทก์จะมาฟ้องบังคับให้ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2534 นายประธานทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 24 นายประธานถึงแก่ความตายวันที่ 3 ธันวาคม 2534 โจทก์ฟ้องคดีในวันที่ 2 ธันวาคม 2535 สัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข 24 ข้อ 2. และ 3. มีใจความว่า "2. ข้าพเจ้านายประธาน แสงพิทักษ์ ยินยอมชดใช้เงินจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ให้แก่ ร.ท.ศักดา คำวชิรพิทักษ์ 3. ข้าพเจ้านายประธาน แสงพิทักษ์ จะจ่ายเงินจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ให้กับ ร.ท.ศักดา คำวชิรพิทักษ์ เมื่อข้าพเจ้าสามารถขายที่ดินโฉนดที่ 3837 ตำบลถนนพญาไท อำเภอดุสิตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งดินบริเวณติดต่อกันอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมรัตนพิทักษ์ (55) หรือที่ดินโฉนดที่ 4211 ตำบลหนองแขม อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครได้และได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว" คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ข้อกำหนดที่ว่า จะชดใช้เงินเมื่อขายที่ดินและได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนเมื่อยังไม่มีการขายที่ดิน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยร่วมหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า หน้าที่นายประธานจะต้องชำระแก่โจทก์เกิดขึ้นแล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2. ส่วนข้อกำหนดที่ว่า จะชำระหนี้ต่อเมื่อขายที่ดินได้และได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว เป็นเพียงข้อกำหนดในนิติกรรมอย่างหนึ่งอันไม่เกี่ยวกับความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรม ดังนั้นข้อกำหนดดังกล่าวจึงมิใช่เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 144 เดิม (มาตรา 182 ที่แก้ไขใหม่) และถือได้ว่าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้ เมื่อลูกหนี้ถึงแก่ความตาย โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยและจำเลยร่วมให้ชำระหนี้ได้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นที่เหลือต่อไปแล้วมีคำพิพากษาใหม่

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รางฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ